Biroul permanent al Senatului
L 87 / 16.03.2022

PRIM MINISTRU

Domnule preşedinte,

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la *propunerea legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice,* inițiată de domnul deputat PSD Eugen Neață împreună cu un grup de parlamentari PSD **(Bp.608/2021, L 87/2022).**

I. Principalele reglementări

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 118 alin. (4) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare*[1], în sensul stabilirii intervalului în care conducătorul auto poate preda permisul după rămânerea definitivă hotărârii judecătorești.

[1] *4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia de drept începând cu ora 00.00 a zilei următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției sau a admis-o în parte, menținând sancțiunea contravențională complementară aplicată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.*

II. Observaţii

Raportat la forma în vigoare existentă la momentul depunerii iniţiativei legislative în discuţie, art. 118 alin.(4) din *Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,* a fost modificat prin *Ordonanţa Guvernului nr. 1/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice*[2].

Astfel, în conformitate cu noile prevederi ale art. 118 alin. (4) din *Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 195/2002, „Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia de drept începând cu ora 00.00 a zilei următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei sau a admis-o în parte, menţinând sancţiunea contravenţională complementară aplicată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti".*

Prin urmare, s-a stabilit că perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reia de drept începând cu ora 00.00 a zilei următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei sau a admis-o în parte, menţinând sancţiunea contravenţională complementară aplicată.

De asemenea, instituirea unor sancţiuni pentru încălcarea unor norme imperative stabilite de lege, în speţă nerespectarea de către contravenient a obligaţiei de a se prezenta la serviciul poliţiei rutiere pentru a preda permisul de conducere în ipoteza mai sus menţionată, este pe deplin justificată din perspectiva interesului general ocrotit, un atare comportament fiind de natură a pune în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, precum şi viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public.

Mai mult decât atât, îndeplinirea obligaţiei legale de predare a permisului de conducere depinde de cunoaşterea momentului şi a soluţiei definitive pronunţate de instanţa judecătorească cu privire la plângerea

---

[2] *(la 31-01-2022 Alineatul (4) din Articolul 118. Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 46. Articolul I din ORDONANŢA nr. 1 din 27 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 ianuarie 2022)*

împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, aspecte ce ţin de diligenţa părţii implicate într-un asemenea proces, de vreme ce prevederile art. 10 alin. (1) din *Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare*[3], stabilesc că, în cadrul procesului civil, părţile au obligaţia să îndeplinească actele de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător, să-şi probeze pretenţiile şi apărările, să contribuie la desfăşurarea fără întârziere a procesului, urmărind, tot astfel, finalizarea acestuia.

Astfel, opţiunea oricărei persoane de a se adresa instanţelor de judecată pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime nu constituie doar un drept, ci presupune şi anumite obligaţii corelative.

În privinţa textului propus de iniţiatori pentru modificarea art.118 alin.(4), precizăm că soluţiile identificate pentru tezele alineatului în discuţie se află în conflict, întrucât, potrivit tezei I, suspendarea se reia din ziua următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, iar prin propunerea pentru teza II se stabileşte că suspendarea exercitării dreptului de a conduce îşi produce efectele în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii judecătoreşti titularului permisului, comunicare ce se realizează cu mult peste termenul de 30 de zile prevăzut de art.118 alin.(4).

De asemenea, data comunicării hotărârii judecătoreşti va fi cunoscută doar de către instanţa care a realizat comunicarea şi de titularul permisului de conducere, însă, pentru a îşi produce efectele sancţiunea contravenţională complementară, era necesar ca această dată să fie cunoscută şi de către poliţia rutieră pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în evidenţe.

În caz contrar, s-ar produce eludarea legii prin aceea că, deşi titularul permisului de conducere ar avea dreptul de a conduce suspendat, poliţiştii rutieri s-ar afla în imposibilitate de a constata acest lucru, întrucât nu au fost realizate menţiuni în evidenţele electronice cu privire la restricţionarea dreptului de a conduce, iar, în eventualitatea unui control în trafic, titularul

---

[3] *ART. 10*

Obligaţiile părţilor în desfăşurarea procesului

(1) Părţile au obligaţia să îndeplinească actele de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător, să-şi probeze pretenţiile şi apărările, să contribuie la desfăşurarea fără întârziere a procesului, urmărind, tot astfel, finalizarea acestuia.

(2) Dacă o parte deţine un mijloc de probă, judecătorul poate, la cererea celeilalte părţi sau din oficiu, să dispună înfăţişarea acestuia, sub sancţiunea plăţii unei amenzi judiciare.

permisului de conducere ar figura cu dreptul de a conduce vehicule valabil.

În plus, observăm că textul propus nu face referire la comunicarea hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă [potrivit art. 634 alin. (2) *Cod procedură civilă*, hotărârile devin definitive la data expirării termenului de exercitare a apelului sau, după caz, la data pronunţării], deşi potrivit art. 34 alin. (2) din *Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare*[4], hotărârea prin care s-a soluţionat plângerea poate fi atacată cu apel, iar apelul suspendă executarea hotărârii, iar conform art. 468 alin. (1) *Cod procedură civilă*, termenul de apel este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate, **Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.**

Cu stimă,

Nicolae-Ionel CIUCĂ

PRIM-MINISTRU

Domnului senator **Florin-Vasile CÎŢU**
Preşedintele Senatului

---

[4] *(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluţionat plângerea poate fi atacată numai cu apel. Apelul se soluţionează de secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Apelul suspendă executarea hotărârii.*